SERVICIOS CONSULARES • MARCO LEGAL Y GESTIÓN DE RIESGO

# ACUERDO DE GESTIÓN TÉCNICA, DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y POLÍTICAS DEL SERVICIO

**Marco Regulatorio:** Código Civil Colombiano (Arts. 63, 1604, 1616), Código de Comercio (Art. 864 y ss.), Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor, Art. 58), Ley 1581 de 2012 y Decretos Reglamentarios.

**VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA • TÉRMINOS VINCULANTES DE ADHESIÓN**

El presente instrumento establece las condiciones jurídicas, técnicas y de delimitación de responsabilidad que rigen la relación contractual entre **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** (en adelante denominada **LA EMPRESA ASESORA**) y toda persona natural o jurídica que contrate, utilice, solicite o acceda a sus servicios especializados de asesoría y asistencia en trámites consulares, visados internacionales y pasaportes (en adelante denominado **EL CLIENTE / USUARIO**):

## 1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: OBLIGACIÓN DE MEDIO

**Cláusula 1.1 — Alcance de la Asesoría y Gestión Profesional**

El servicio contratado con **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** constituye una **obligación de medio y no de resultado**, en los términos del régimen general de las obligaciones del Código Civil y Comercial Colombiano. La labor de **LA EMPRESA ASESORA** se circunscribe estricta y exclusivamente a la orientación técnica, asistencia especializada en el diligenciamiento de formularios consulares (incluyendo plataformas consulares para EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia, visados de estudio para México y citas de pasaporte colombiano), verificación formal de coherencia documental y agendamiento de citas en las plataformas oficiales habilitadas.

## 2. DECLARACIÓN EXPRESA DE NO GARANTÍA DE APROBACIÓN

**CLÁUSULA 2.1 — AUSENCIA ABSOLUTA DE PROMESA O GARANTÍA DE VISADO**

Ninguna persona vinculada a **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** promete, asegura ni garantiza la aprobación de una visa, permiso migratorio, autorización electrónica (eTA, ESTA) o pasaporte, reconociendo que cualquier decisión al respecto es de competencia exclusiva, privativa, soberana e inapelable de la autoridad consular correspondiente.

La potestad para conceder, denegar, inadmitir, revocar, demorar o cancelar visados corresponde **de manera privativa, soberana y discrecional** a las autoridades consulares y diplomáticas del respectivo país receptor (Departamento de Estado de los EE.UU., IRCC de Canadá, UKVI de Reino Unido, Home Affairs de Australia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México - SRE, o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia).

## 3. DELIMITACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y EMPRESARIAL

**Cláusula 3.1 — Criterio Legal de Exoneración y Responsabilidad**

**VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** no responderá por decisiones soberanas de las autoridades consulares ni por circunstancias ajenas a su control, sin perjuicio de la responsabilidad que legalmente pudiera derivarse de dolo o culpa grave plenamente demostrada, de conformidad con lo establecido en el Código Civil Colombiano y en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

**LA EMPRESA ASESORA** no responderá por daño emergente, lucro cesante ni perjuicios indirectos derivados de decisiones de autoridades migratorias o modificaciones en los itinerarios de viaje del solicitante no atribuibles a culpa grave o dolo de la entidad asesora.

## 4. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR GASTOS DE VIAJE Y RESERVAS

**ADVERTENCIA: COMPRA DE TIQUETES Y RESERVAS HOTELERAS**

**VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** desaconseja expresamente la adquisición de tiquetes aéreos no reembolsables, el pago de paquetes turísticos, reservas de hotel o matrículas académicas definitivas antes de contar con la visa formalmente aprobada y el pasaporte debidamente estampado y en mano.

**Cláusula 4.1 — Costos y Penalidades de Transporte y Alojamiento**

En virtud de lo anterior, los costos derivados de cancelaciones de vuelos, penalidades de aerolíneas, pérdidas de depósitos de alojamiento o modificaciones de fechas de inicio académico no serán asumidos por **LA EMPRESA ASESORA** cuando se originen en decisiones consulares, revisiones administrativas o retrasos de las representaciones diplomáticas.

## 5. VERACIDAD, AUTENTICIDAD Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS

**Cláusula 5.1 — Deber de Veracidad de la Información Suministrada**

**EL CLIENTE** asume la total responsabilidad respecto a la veracidad, autenticidad, vigencia y legalidad de toda la información personal, financiera, laboral y académica entregada (extractos bancarios, declaraciones de renta, certificados laborales, cartas de aceptación de universidades mexicanas o títulos de estudio).

**LA EMPRESA ASESORA** actúa bajo el principio constitucional y legal de la buena fe (Art. 83 de la Constitución Política y Art. 871 del Código de Comercio), asumiendo que los documentos suministrados son fidedignos. La presentación de documentos apócrifos, alterados o con inconsistencias exime a **LA EMPRESA ASESORA** de cualquier responsabilidad por los efectos consulares o legales derivados y faculta la terminación inmediata del servicio contratado.

## 6. TIEMPOS CONSULARES Y REMISIÓN A FUENTES OFICIALES

**Cláusula 6.1 — Carácter Variable de los Tiempos de Procesamiento**

Los tiempos de procesamiento y disponibilidad de citas para solicitudes consulares (tales como visas B1/B2 ante la Embajada de Estados Unidos, visas de visitante ante el IRCC de Canadá o visas de estudiante para México) son variables y corresponden exclusivamente a **los tiempos publicados oficialmente por la autoridad competente al momento del trámite**.

Para conocer los tiempos vigentes en tiempo real, se deberá consultar directamente los portales gubernamentales oficiales:

- **Estados Unidos:** Portal oficial del Departamento de Estado (travel.state.gov) y la Sección Consular de la Embajada de EE.UU. en Bogotá.
- **Canadá:** Portal oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC - canada.ca).
- **México:** Portal oficial de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (MiConsulado - citas.sre.gob.mx).

**LA EMPRESA ASESORA** no controla ni garantiza ventanas de tiempo específicas ni se hace responsable por modificaciones intempestivas en las agendas de las misiones diplomáticas, mantenimientos de plataformas gubernamentales o procesos de revisión administrativa (ej. 221g).

## 7. POLÍTICA DE HONORARIOS PROFESIONALES Y DERECHOS CONSULARES

**Cláusula 7.1 — Destinación de Pagos y Carácter del Servicio**

Las tasas arancelarias o derechos consulares (tarifas MRV, pagos ante la SRE, derechos biométricos) son transferidos directamente a los gobiernos destinatarios y a sus operadores financieros, siendo de carácter no reembolsable por parte de dichas entidades, con independencia del resultado de la solicitud.

De igual manera, los **honorarios profesionales** cobrados por **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** retribuyen el tiempo, la asesoría experta, el análisis de perfil y la gestión técnica del expediente. Una vez iniciada la prestación del servicio y estructurado el expediente, dichos honorarios corresponden a una labor efectivamente ejecutada (Arts. 1602 y 1625 del Código Civil).

## 8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y HÁBEAS DATA

**Cláusula 8.1 — Medidas de Protección y Tratamiento de Datos**

**VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** implementa medidas técnicas, administrativas y organizacionales razonables para proteger la información de los titulares y prevenir su adulteración, pérdida, consulta o acceso no autorizado, de conformidad con lo ordenado por la **Ley 1581 de 2012** y sus decretos reglamentarios.

Una vez culminada la fase de agendamiento o diligenciamiento, **EL CLIENTE** es informado de sus credenciales temporales oficiales y asume la responsabilidad de modificarlas y custodiarlas de forma privada.

## 9. CANALES OFICIALES DE PQRS Y GESTIÓN DE CONTROVERSIAS

**Cláusula 9.1 — Procedimiento de Atención de PQRS y Vía Correo Electrónico**

En cumplimiento de la **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)** y la **Ley 1581 de 2012**, **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** dispone de los siguientes canales exclusivos y oficiales para la radicación y seguimiento de trámites e inconformidades:

- **Canal Oficial de PQRS y Reclamos: pqrs@visasypasaportescolombia.com**
- **Canal Oficial para Controversias Jurídicas y Notificaciones Contractuales: legal@visasypasaportescolombia.com**
- **Canal Oficial de Hábeas Data: privacidad@visasypasaportescolombia.com**

**Términos de Respuesta:** Las peticiones y quejas radicadas por el canal oficial de PQRS serán resueltas en un término no mayor a **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente a su recepción formal en debida forma.

**CLÁUSULA 9.2 — TRASLADO INSTITUCIONAL DE CONTROVERSIAS JURÍDICAS Y RECLAMACIONES FORMALES**

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y las redes sociales de **LA EMPRESA ASESORA** constituyen canales informativos y de soporte operativo preliminar.

Las controversias jurídicas o reclamaciones formales serán trasladadas a los canales institucionales designados (**legal@visasypasaportescolombia.com** y apoderados legales designados) para garantizar la debida trazabilidad, conservación de evidencia y adecuada gestión legal de conformidad con las políticas internas de la compañía y el ordenamiento jurídico colombiano.

## 10. VIGILANCIA Y PROCEDIMIENTO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)

**PARÁGRAFO LEGAL: VIGILANCIA Y PROCEDIMIENTO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)**

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Se informa a **EL CLIENTE** que la actividad comercial, la efectividad de sus derechos como consumidor y el régimen de protección de sus datos personales desplegados por **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** se encuentran sujetos a la vigilancia, control e inspección de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)**, de conformidad con lo ordenado en la **Ley 1480 de 2011** (Estatuto del Consumidor), la **Ley Estatutaria 1581 de 2012** y la normatividad concordante.

**RECLAMO PREVIO:** De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, antes de acudir en demanda o acción jurisdiccional de protección al consumidor ante la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**, **EL CLIENTE** deberá formular el reclamo directo ante **LA EMPRESA ASESORA** a través de su canal institucional (**pqrs@visasypasaportescolombia.com**). Vencido el término legal de quince (15) días hábiles sin que se hubiere atendido el reclamo o cuando la respuesta resultare desfavorable a sus pretensiones, **EL CLIENTE** podrá hacer uso de las facultades jurisdiccionales y administrativas consagradas ante la **SIC** (www.sic.gov.co).

## 11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El presente documento se rige por las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia que no pudiere ser resuelta directamente entre las partes por vía del trámite formal de PQRS se someterá a los mecanismos alternativos de solución de conflictos legalmente autorizados o a la justicia ordinaria de la ciudad de Bogotá D.C.

## 12. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN VINCULANTE POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

**ACEPTACIÓN TÁCITA E INCONDICIONAL:** De conformidad con el artículo 854 del Código de Comercio de Colombia, la Ley 527 de 1999 (Comercio Electrónico y Mensajes de Datos) y la Ley 1480 de 2011, el presente documento **no requiere firma manuscrita ni rúbrica física** para su plena validez, obligatoriedad y exigibilidad legal.

Se entenderá plenamente validada, perfeccionada, conocida y aceptada de manera libre, consciente, voluntaria e informada la presente **Política de Gestión Técnica, Delimitación de Responsabilidad y Términos del Servicio** por parte de **EL CLIENTE** / **USUARIO** con la simple ocurrencia de cualquiera de las siguientes conductas: **(i)** la contratación formal de los servicios profesionales de **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA**; **(ii)** el pago total o parcial de los honorarios fijados; **(iii)** el envío, entrega o cargue de documentación personal, financiera o académica a través de cualquier canal físico, web, correo electrónico o mensajería; o **(iv)** el inicio de la estructuración y diligenciamiento de los expedientes consulares.

En consecuencia, la ejecución o solicitud del servicio confiere plena eficacia vinculante a estas disposiciones contractuales, constituyendo prueba fehaciente del consentimiento otorgado respecto a la naturaleza de obligación de medio del servicio, la ausencia de garantía de aprobación, los tiempos consulares oficiales y los canales autorizados de atención y reclamación ante la compañía y ante la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**.